

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1291/2533	นายพยอม กลิ่นนิล กับพวก	โจทก์
	นายพยนต์ กลิ่นนิล	จำเลย
	นายพยอม กลิ่นนิล ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางบาหยัน กลิ่นนิล ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางเข็ม วงษ์วรรณ ที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายปิ่น กลิ่นนิล ที่ 4	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายถาวร หุรินทร์ ที่ 5 โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ทั้งห้ายื่นฎีกา คดีจะชนะในที่สุด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 256 แผ่นที่ 2)ระหว่างฎีกาโจทก์ที่ 4 ถึงแก่กรรม นายทองโปรด กลิ่นนิลบุตรของโจทก์ที่ 4 ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 4 ผู้มรณะ

ศาลชั้นต้นอนุญาต (อันดับ 251,263)

โจทก์ทั้งห้าฟ้องขอให้จำเลยพร้อมบริวารออกจากที่ดินมือเปล่าตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร เนื้อที่ 40 ไร่เศษ และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายในส่วนที่ทำให้ที่ดินคืนสู่สภาพเดิมเป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายในส่วนรายได้สุทธิจากการทำนาเกลือในอัตราไม่ต่ำกว่าปีละ

100,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยออกจากที่ดินของโจทก์ หากเพิกเฉยขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา

จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย ห้ามโจทก์ทั้งห้าและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ให้โจทก์ทั้งห้าร่วมกันชำระค่าขาดประโยชน์ในการทำนาเกลือให้จำเลยแต่ละปี ๆ ละ 80,000 บาทเริ่มแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์ทั้งห้าและบริวารจะออกไปจากที่ดินพิพาท และให้โจทก์ทั้งห้าร่วมกันชดเชยค่าเสียหายอีก 20,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันพิพากษาจนกว่าจะชำระเสร็จค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายเป็นพับ ส่วนที่จำเลยขอเกินมาให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ทั้งห้าร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาทนอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งห้าฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 253,250)

โจทก์ทั้งห้าได้รับอนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยโจทก์ที่ 2 ได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น และห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 119,124)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่ห้ามมิให้โจทก์ทั้งห้าและบริวารเข้าเกี่ยวข้องเกี่ยวกับที่ดินพิพาทนั้น อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนค่าขาดประโยชน์และค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย ถ้าโจทก์ทั้งห้าหรือคนใดคนหนึ่ง หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะ

ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งและต่อไปอีก 2 ปีมาวาง
ศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

พิเคราะห์แล้ว ที่ห้ามมิให้โจทก์ทั้งห้าและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทนั้น
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนค่าขาดประโยชน์และค่าเสียหาย
พร้อมดอกเบี้ย ถ้าโจทก์ทั้งห้าหรือคนใดคนหนึ่ง หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะ
ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งและต่อไปอีก 2 ปีมาวาง
ศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

(โสภณ จันทรเมะ-นาม ยิ้มแย้ม-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ